

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

「행정안전부 공무원의 이해충돌 방지제도 운영규정」

◇ 제·개정 이유

「공직자 이해충돌 방지제도 운영지침」 개정에 따라 소속기관장의 사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치 근거 신설, 고위공직자의 민간 부문 활동내역 제출 범위확대 규정 등을 신설하기 위함

◇ 주요내용

가. 소속기관장의 신고 등에 대한 조치 근거 신설(안 제4조)

- 신고·회피 신청을 한 공직자 및 기피 신청의 대상 공직자가 소속기관장인 경우 이해충돌방지담당관이 부기관장의 의견청취 후 조치

나. 고위공직자의 민간 부문 활동 내역 제출범위 확대 등(안 제5조)

- 민간 부문 활동 내역이 없는 경우에도 ‘활동 내역 없음’으로 작성하여 임기를 개시한 날로부터 30일 이내 제출
- 고위공직자가 제출한 민간 부문 활동 내역에 대해 겸직신고 사항, 선거공부 등을 참고하여 보완요청 가능

다. 직무관련 외부활동 제한에 따른 허가 절차 규정(안 제7조)

- 소속기관장의 허가가 필요한 사항에 대해 허가를 신청하는 서식 및 해당 공직자에게 허가 여부를 통보하는 서식 마련

라. 「이해충돌방지법」상 공직자 의무 및 기관 조치 관련 사항 추가
(안 제10조, 11조, 14조, 15조, 27조)

- 공공기관 물품 등의 사적 사용 금지, 직무상 비밀 이용 금지, 위법한 직무처리에 대한 조치, 부당이익 환수, 과태료 부과방법 등 마련